

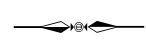
עין משפט ונר מצוה

בו א מיי פכיד מהל'
אסות הל' כג סמג
עשין מה טושיע' הארע' ס'
ו סעי' ד וס' קטו סעי' ו
וס' קעט סעי' ט כהגיה:
בו ב מיי' ופיד' שס הל'
טון ופטיו' שס הל' ט
[טון] סמג שס טושיע'
הארע' ס' ע סעי' ד וס'י
קנז סעי' ז[:
בח ג מיי' פ"י"ב מהל'
דברים הל"ג סמג
לחזין רמב טושיע' יו"ד ס'
לדל סעי' סח:
כט ד מיי' פ"ח מהל'
תרומות הלטו':



הגהות הב"ח

(א) גב' מן קא ידע הי
ראשון: **(ב)** שם כמסנה
יפר חלקיו: **(ג)** שם משום
שלא מוליד לעו: **(ד)** רש"י
ד"ה למימרה ובי' בההוא
גברא: **(ה)** ד"ה מהו
שחללא ובי' נלמנה הס"ד
ואחרי' צ"ל ד"ה שלא מוליד
ואחרי' ד"ה דלפטר ואחרי'



גליון הש"ס

גב' רב ששה אוסר
אוכלת: עיין סוטה דף ו
מדיה' האומרת:
בהר"ן ד"ה השמים ביני
לבינך ובי' ואינו ראוי
להוליד: עיין נדה דף מג
ע"ה מדיה' כגלויה
להרע:



מוסף רש"י

טמאה אני לך. אשת כהן
שאמרה לבעלה נאמנתי,
דלמסקנה עליה וכוונתה
לא מיפקדה (יבמות ק"ב).
שמים ביני לבינך.
גלוי ידועו לפני שאין
טקף לי כדרך בני אדם
ואין אש להוכיח בני
שנית וכוונתה אני
מן היהודים. מרה
היא שלא מיעבל ליהודים,
ומדאסרה נפשה אטלי
עלמא שמי' תשמיש קשה
לה ואסנה היא, לפיכך
טולת כמחבתה (שם).
שלא תהא אשה נוגתה
עיניה באהרן, ומלך
למקום שאין מכירין בה
ונכדניה ומנשלא לו (שם).
תביא ראייה לדבריה.
ואם לאו לא כל כמינה
דלסקיה נפשה עליה (שם).
יעשו דרך בקשה.
לעול ולתענה בה מנהג
יפה (שם).
א: יעשו
שלוש עיניהם (ראיה'ה
בשם). יפר חלקיו.
שחלל מותרת לו (ש"ע)
והתאה נטולה
מן היהודים. לנשאתה
שחלל אסורה לעלמא (שם)
לנשאתה אסורה לעלמא,
דחי קאלמה וטולה
מן היהודים שלא אהני

מתשמיש (וע"פ דפד). בדיק לן רבא. מנסה אומנא (שד"בין גא). אם נדע להשיב (חולין קלגא).
הדרן עקיף ואלו נדרים

צ:

רן

וכדכתיבנא עלה דההיא צס"ד.

דלמך מחלוקת בהפרה אצל כשאלה דברי הכל אין חכם מתיר אלא"כ

חל הנדר והכי פסקי רבזוואתא זכרונם לברכה כוותיה לחומרא.

ואיכא מ"ד דאפי' הכי האומר קונס

יוס חל הנדר מיקרי ומכס מתיר

ללא פליגי ר' נתן ורבנן אלא כותלה

לעולס אצל תולה נדרו צימים כיון

סוף אסורו לחול אע"פ שלא חל

עדיון חכם מתיר ואיכא מ"ד דאפילו

כזה"ג כיון שמכל מקום עדיין אינו

נאכר אין חכם מתיר וסבירא קמא

תרינא לי טפי: **בתנאי' בראשונה**

היו אומרים שגם נשים יואלוס ונוטלות כחובס. מוקמינן לה בגמרא(א)

כאשת כהן דאי כאשת ישראל אי

בגלון מי אית לה כחובס ואי כאונס

אמאי יואלה דהא לא מתסרע על

בעלה אלא לאו כאשת כהן כאונס

דנחי דלסכירא ליה אית לה כחובס

דמליא למימר ליה אלא הא קאיימנא

ובגברא הוא דנסתחפה שדה עקדושת

כהונמו גרמה לו שתהא אסורה לו

דלא אונס כישראל משרא שרי

היחך מולו גרס ומשום הכי יש לה

כתובה: **השמים** ביני לבינך. מוכח

בגמ' [ב.ס.] דהכי קאמרה ליה שאין סבכת

ורעו יורה כחך כשעת תשמיש^ו ואינו

ראוי להוליד ומתוקמא כזהא מחמת

טענה דלמרה כעניא חוטרה לידא

ומרא לקבורה הא לאו הכי אין

כדצריה כלוס דלמרי' לה זילי לא

מפקדת כדלמרי' צפ' אע"פ (כתובות

סד. יבמות סה:.) ואלע"ג דלמרינן כהגדה

^ט שאמרה לו שרה אמנו לאצנהם

השמים ביני ובינך שנאמר ישפטו

השם ביני ובינך^י דלמא היינו שהוא

מרוחק ממנה לגמרי כגון שרה

שהיתה טוענת על אצרה שריקה

מחמת הגר וצירושלמי [פ"ה ה"ג] גמיי

ביני לבינך כולל הכל אצל הכא מוכח בגמ'

שפירוש שאינו יורה כחך וכי קאמרה ליה השמים ביני לבינך הכי קאמרה להאיה עד

ביני ובינך דקושטא קאמינא כדצרי זה אין יודע זו אלא השם: **נעולו אני מן היהודים**. שאמרה על עצמה הגלות תשמיש כל היהודים

וכיון דמוכחא מילתא דתשמיש קשה לה וכאנוסה דמיא ומשום הכי כופין אותה להוציא וליתן כתובה: **חזרו לומר שלא תהא אשה**

נוסנת עיניה כחצר ומקלקלת על בעלה. דשמא תלך למקום שאין מכירין בה ובגדרה ותנשא: **סביא ראייה לזכריה**. שנאנסה וכלאו

הכי לא מתסרע אצלנה: **יעשו דרך נקשה**. מפורש צירושלמי [סא] יעשה סעודה ויפיס וענה טובה קמ"ז: **ואיכא למידק אמתני' כיון**

דמדינא דלמרה עומאה אני לך מיתסרע אצלנה כמשנה ראשונה משום שלא תהא נותנת עיניה כחצר היחך המיזיה וכי אסור שבה להיכן

הלך ^ז יש מי שתיקך דאע"ג דמדינא אסירא שרו לה רבנן ומצטלי מילתא דאורייתא משום מגדר מילתא ציקוס עשה דגדר גדול גדרו בה שלא

תתן עיניה כחצר להפקיע עצמה מיד בעלה והרשות בידם לעשות כן כדלמרי' צבמות (דף ס:)

מגדר מילתא שאני. והקשו על זה שאין צ"ד

מתני' לעקור דבר מן התורה אלא כשז ואל תעשה אי נמי ציקוס עשה ולהורחש שעד כלצד כאלתיה כהר כלמלל אצל לזרות לא. ולעדיה לא

קשיא לי דכי דלמרי' כמנה דוכתי (גיטין לג. וס"ז) דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושי מיניה ה"ג דכא כל שאלמיה לא

לבעלה טמאה אני אפקעינהו רבנן לקדושי מעיקרא וגמלא כשזשעה שנאנסה פניה היתה ומש"ה שריא לבעלה ואוכלת נמי כתרומה כדלמרי'

בגמ' אלא שלפי זה מנטרך לומר דכי אמרי' הכי דוקא כזאומרת טמאה אני לך שנאנסתי

מנתין או ממזמר אינה מותרת לבעלה ואינו כמשמע. ואחרים תרזו דמשנה ראשונה לא דינא קמני דמדינא ודאי אין האשה נאמנת לומר טמאה

אני לך להפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו אלא משום דהא מילתא דטמאה אני לך כסיפא לה תקינו כמשנה ראשונה להאמיניהו דאי

לאו דקושטא קאמרה לא הות מוולולה נפשה למימר הכי ומכי חזו רבנן כתראי דאיכא למיחש לשמא תהא נותנת עין כחצר אוקמוה אדינא:

גב' מהו שסאכל כתרומה. דדילמא לבעלה הוא דלא מהיימנא כדי שלא תתן עיניה כחצר אצל כתרומה מהיימנא: **שלא להוציא לעו על**

בניה. דכיון דחזו דלסרינן לה למילל כתרומה סברי דכי אמרה עומאה אני קושטא קאמרה ומוציאין לעו על בניה: **אפשר דאכלה**

חולין. דמימר אמרי תרומה הוא דלית לה: **השסא הוא דאמינסא**. אחר נשתאמרנא דאמינסא ונבעלה לפסול לה ופסולה מן התרומה:

גברא

על בעלה לגבי אסור ידידה דלסורה כתרומה לפי דבריה נאמנת או לא: **אפשר** דאבילה חולין. ולא ייגישו שמחמת אסור פושטת מתרומה:

תוספות

מסורת הש"ס

רש"י

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

(ממירא דלא הוה מעשה. כלומר דלא הוה נרץ למיעבד האי

דעבד רב תאח בר רב הונא^א) ^ב מההוא גברא דלתייה לקמיה דרב

חסדא: **מי קא ידעס הי הראשון**. דילמא האי דקאמר דנשאל על

הראשון על ההוא דלא חל הנדר אף נשאל עליו קאמר: **[נשאל על**

נדרו וכו']. ואי אמרת דנשאל לחכם

לדברי הכל אע"ג דלא חל הנדר

הא מני דלא כרבי נתן ודלא כחכמים:

בתנאי' יואלוס. בעל כרחו של בעל:

טמאה אני לך. כה עליו אדם אחד

ומימחני קי וצאונס קאלמר כאשת כהן

דכאונס נמי אסורה לו ולהכי נוטלת

כתובתה דלא פשעה דאי כאשת ישראל

אינה יואלה דאנוסה מותרת לו

כדנפקא לן (כתובות דף נא:) מוהיא לא

נתפשה דאי בגלון קמיידי אפי' לישראל

אסורה ואין לה כתובה דהא פשעה

וצגמרא מפרש לה הכי: **השמים ביני**

לבינך. שאינו מוריע דברך לו אינו

גלוי לזכיות אלא לשמים: **יעשו דרך**

נקשה. יצקשו הימנו שיפטרינה כגט

ברזי ואח"כ נשאל על

גורו. וע"כ דוקא קאלמר

על גדרו תמלה משום דאי

אפשר לו לשאל על המזירות

עד שיחול: **בתנאי'**

האומרת כמבאר אני לך.

כאשת כהן מיירי דנאסרה

לבעלה כאונס ולא הספידה

כתובתה והאמיניהו חכמים

לאסור עצמה על בעלה

וכיון דיואלה כגט טולת

כתובתה דמספר כחובתה

לגמור לנשטשא לאחר

תמלי מה שכחבו לוי:

בגבולה אני מן היהודים.

שאמרה הגלות תשמיש של

כל ישראל עליה ואע"ג

דלמרינן כפרת המזיר ד'

עא.) היכל דגמרה איחי

דיואלה אלא כתובה דהא

נתנה אלכנד בין שניה רש"י

פירש ציבמות (דף ק"ב).

כיון שאמרה הגלות תשמיש

של כל ישראל עליה ודאי

חטוסה היא כי קשה תשמיש

לה וסברה משנה ראשונה

דאפילו דברים שביני לבניה

לא היו דלפטר שיגרסנה:

השמים ביני לבינך.

מפרש בגמרא דלחי יורה

כח כלומר שהדברים דקמי

נשאל גלוא ואינו יכול לגבר

ומיירי כזהא מחמת טענה

דלמרה צעין חוטרה לידא

ומרא לקבורה דאי לאו הכי

אמרי לא זילי לא מפקדת

אפריה ורביה: חזרו לומר

שלא תהא אשה נוגתת

עיניה באהרן. ומקלקל

הדורות ומשו שאי

משקרת להפקיע עצמה

מחמת בעלה: **תביא ראייה**

לדבריה. ולא מהימני לה

בלא ראיה: **יעשו דרך**

בקשה. יצקשו ממנה שלא

מזבין ער זו צירושלמי

מפרש וישנה סעודה

ויפיס: יפר חלקיו ותהא

משמעותה. דהוי דברים

שביני לבניה ומפר לעלמו:

בחו שתאכל בתרומה.

למשנה אחרונה נתי דמשו

חכמים שהיא משקרת

ואינה נאמנת לאסור עצמה

גברא

על בעלה לגבי אסור ידידה דלסורה כתרומה לפי דבריה נאמנת או לא: **אפשר** דאבילה חולין. ולא ייגישו שמחמת אסור פושטת מתרומה:

על בעלה לגבי אסור ידידה דלסורה כתרומה לפי דבריה נאמנת או לא: **אפשר** דאבילה חולין. ולא ייגישו שמחמת אסור פושטת מתרומה: